

0003643-87.2008.8.26.0453

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante)

- 588/2008 - Delegacia de Polícia de Pirajui, 455/2008 - Delegacia de Polícia de

Pirajui, 143/2008 - Delegacia de Polícia de Pirajui

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Evandro Rodrigo Farcetti

Réu Preso

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí

Foro de Pirajuí

1ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí-SP - cep 16600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0003643-87.2008.8.26.0453 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003643-87.2008.8.26.0453

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante)

- 588/2008 - Delegacia de Polícia de Pirajui, 455/2008 - Delegacia de Polícia de

Pirajui, 143/2008 - Delegacia de Polícia de Pirajui

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Evandro Rodrigo Farcetti

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por EVANDRO RODRIGO FARCETTI (fls. 536/540).

Alega o requerente, em síntese, que teria transcorrido o prazo necessário, após a extinção da sua punibilidade, em razão do cumprimento da pena.

Alega, ainda, que não teria praticado infrações penais, teria domicílio certo e trabalharia.

O requerimento foi instruído com a documentação necessária, (fls. 542/585).

O Ministério Público se manifestou favoravelmente à reabilitação, vide fls. 587

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, é importante observar que a reabilitação "é a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação. Ou como ensinam REALE JÚNIOR, DOTTI, ANDREUCCI e PITOMBO, 'é uma medida de Política Criminal, consistente na restauração da dignidade social e na reintegração no exercício de direitos, interesses e deveres, sacrificados pela condenação' (Penas e medidas de segurança no novo Código, p. 263)" (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 12ª ed., p. 561, São Paulo, RT, 2012). E sobre o instituto, assim determinam os arts. 93/95 do CP:

"Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.

Art. 95 - A reabilitação será revogada, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se o reabilitado for condenado, como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa".

No presente caso, a documentação apresentada, demonstra que houve a extinção da punibilidade do requerente em razão do cumprimento da pena, assim como houve a extinção da pena pecuniária.

Mais ainda, o requerente tem endereço certo e exerce atividade laborativa.

Portanto, como bem ponderado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, não há óbice para a pretendida reabilitação criminal.

Diante do exposto, determino a reabilitação criminal de Evandro Rodrigo Farcetti, nos termos do art. 94 do Código Penal.
Intimem-se.

Pirajuí, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA